

WAN SENARI BINTI WAN HARON
lwn
ADAM BIN AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel) dan YA Puan Hajjah Noor Hadina bt Ahmad Zabidi (Ahli Panel) pada 5 Ogos 2024 / 30 Muharram 1446H]

Kes Rayuan Mal No: 2305-A0010-001-0053

[Rayuan Terhadap Keputusan Tuntutan Harta Sepencarian] - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Nursabrina binti Abd Hamid daripada Tetuan Sabrina & Associates*

Peguam Syarie Responden: *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN RINGKAS

- [1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 22/5/2023 terhadap keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) dalam Kes Mal No.:10100-017-0267-2018 pada 9/5/2023.
- [2] Pada 16/1/2024, pihak-pihak telah mencapai persetujuan untuk direkodkan sebagai perintah di Mahkamah Rayuan Syariah ini. Sebelum direkodkan, Perayu telah diarah untuk memfailkan hujahan berkenaan kesan perjanjian persetujuan tersebut kepada perintah asal yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara. Walau bagaimanapun Perayu telah meninggal dunia pada 18/3/2024.

- [3] Dalam hal kematian, Kami merujuk seksyen 22 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 telah memperuntukkan sebagaimana berikut:

Dalam hal perkahwinan, kematian atau kebangkrapan mana-mana pihak—

(a) jika kausa tindakan itu tidak menakat mengikut Hukum Syarak, prosiding itu hendaklah terhenti, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan (c);

(b) jika kausa tindakan itu menakat atau berterusan mengikut Hukum Syarak, prosiding itu tidaklah terhenti atau menjadi cacat; atau

(c) dalam hal kematian selepas perbicaraan tetapi sebelum penghakiman diumumkan atau dicatatkan, prosiding itu tidaklah terhenti, dan penghakiman boleh diumumkan atau dicatatkan.

- [4] Berdasarkan kepada fakta-fakta ini, maka kami berpuas hati bahawa terma-terma persetujuan sudah tidak dapat direkodkan dan dengan itu rayuan ini juga sudah tidak praktikal untuk diteruskan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan fakta kematian Perayu, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

Rayuan Perayu **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;


.....
1. YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
2. YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
3. YA PUAN HAJJAH NOOR HADINA BT AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor